

1502461-47.2021.8.26.0352

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: ELISA LEONESI MALUF

Comarca: Miguelópolis

Foro: Foro de Miguelópolis

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Assim, diante das provas coligidas, a condenação pelo delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe.

Passo a dosar as penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto pelos artigos 5º, XLVI, da CR/88 e 68, caput, do Código Penal.

Analisando o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Miguelópolis

Foro de Miguelópolis

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Pedro Cristino da Silva, nº 1005, Miguelópolis-SP - cep 14530-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502461-47.2021.8.26.0352 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502461-47.2021.8.26.0352

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3087863/2021 - DEL.POL.MIGUELOPOLIS,
21034787 - DEL.POL.MIGUELOPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ALFREDO ANTONIO BARBOSA NETO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ELISA LEONESI MALUF

ALFREDO ANTONIO BARBOSA NETO, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 09 de julho de 2021, por volta das 20h54 min, na Rua Mato Grosso, nº 100, nesta cidade de Miguelópolis, estaria trazendo consigo, para consumo pessoal, 01 (uma) porção de cocaína, com peso líquido de 0,2 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme e laudo químico-toxicológico de fls. 09/11).

Foi apresentada a resposta à acusação, seguida do recebimento da denúncia.

Durante a instrução, foi inquirida o policial militar ABISSAIR BATISTA DA SILVA NETO.

O Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, reiterou os termos da resposta à acusação, pugnando pela absolvição do acusado. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena mínima prevista ao delito imputado.

É relatório.

Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade está provada pelo boletim de ocorrência de fls. 01/02, pelo laudo químico-toxicológico de fls. 09/11, bem como pela prova oral produzida em juízo.

A autoria também é incontestada.

Interrogado em juízo, sob o crivo do contraditório, o próprio acusado confirmou que trazia consigo o entorpecente para o fim de consumo pessoal.

Com efeito, a testemunha policial militar ABISSAIR BATISTA DA SILVA NETO confirmou a sua versão registrada no boletim de ocorrência e relatou que, recordando-se de que, na data dos fatos, abordou o acusado e, mediante revista pessoal, encontrou o entorpecente apreendido nestes autos, informado pelo acusado que seria para consumo próprio.

Nesse ponto, vale ressaltar que não há motivo capaz de infirmar a credibilidade do depoimento prestado pelo policial militar, até porque nada há nos autos a indicar que tivesse motivo para incriminar falsamente o réu, sabendo-o inocente, sendo certo que a simples condição de policial não enfraquece a prova produzida.

Ressalto ainda que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora.

Além disso, o objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n.

11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes.

Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado.

Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo este fator decisivo na difusão dos tóxicos.

A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Assim, diante das provas coligidas, a condenação pelo delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe.

Passo a dosar as penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto pelos artigos 5º, XLVI, da CR/88 e 68, caput, do Código Penal.

Analisando o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e nos artigos pertinentes do Código Penal, bem como a folha de antecedentes do acusado, entendo adequada a fixação da pena de 03 (três) meses de prestação de serviços à comunidade, prevista no artigo 28, II, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu ALFREDO ANTONIO BARBOSA NETO à pena de 03 (três) meses de prestação de serviços à comunidade, prevista no artigo 28, II, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, autorizo a destruição do entorpecente apreendido, acaso ainda não adotada tal providência.

Expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C

Miguelópolis, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA